P U T U S A N

Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**Muhammad Maisa Jenar Alias Isa**
Tempatlahir	:	Pancur Batu
Umur/Tgl. Lahir	:	42 Tahun/ 20 Desember 1980
Agama	:	Islam
JenisKelamin	:	Laki- laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempattinggal	:	Jalan Puri Gang Nelayan Nomor 4, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan
Pekerjaan	;	Tidak tetap
Pendidikan	:	SMP (Kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal1-5-2023 s/d 20-5-2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17-5-2023 s/d 5-6-2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 29-5-2023 s/d tanggal 27-6-2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28-6-2023 s/d 26-8-2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1039/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Maisa Jenar Alias Isa** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, meguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram" didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Maisa Jenar Alias Isa** dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4.

5. Menetapkan barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak mengulang kesalahannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAISA JENAR als ISA pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Setia Budi Pasar I Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa* 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, saksi AIPDA HENDRIK, saksi BRIPKA REDI YUDHA dan saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya, bahwa Jalan Setia Budi Pasar I Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan terdakwa ada melakukan peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi AIPDA HENDRIK, saksi BRIPKA REDI YUDHA dan saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH melakukan penyidikan Jalan Setia Budi Pasar I Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan dan pada saat itu saksi bersama dengan teamnya yang sudah mendapatkan ciri- ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan informan, kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi bersama teamnya melihat ciri-ciri seorang laki-laki sedang duduk- duduk disebuah warung kopi warung kemudian saksi bersama dengan teamnya mendekati terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, selanjutnya terdakwa diintrogasi oleh saksi bahwa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih adalah milik Yudi als Gendut (dalam lidik) untuk dijual dan terdakwa akan mendapat keuntungan dari hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.50.000.- (lima ribu rupiah) apabila berhasil terjual, Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.2499/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MUHAMMAD MAISA JENAR als ISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAISA JENAR als ISA pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Setia Budi Pasar I Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman *berupa* 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, saksi AIPDA HENDRIK, saksi BRIPKA REDI YUDHA dan saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya, bahwa Jalan Setia Budi Pasar I Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi AIPDA HENDRIK, saksi BRIPKA REDI YUDHA dan saksi BRIGADIR JERI F SITORUS, SH melakukan penyidikan Jalan Setia Budi Pasar I Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan dan pada saat itu saksi bersama dengan teamnya yang sudah mendapatkan ciri- ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan informan, kemudian sekitar pulul 18.30 wib saksi bersama teamnya melihat ciri-ciri seorang laki-laki sedang duduk- duduk disebuah warung kopi warung kemudian saksi bersama dengan teamnya mendekati terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, selanjutnya terdakwa diintrogasi oleh saksi bahwa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih adalah milik Yudi als Gendut (dalam lidik), Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2499/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MUHAMMAD MAISA JENAR als ISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Hendrik, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setia Budi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih.

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dengan adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Jalan Setiabudi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dimana Terdakwa sedang membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu, dan setelah melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan informasi sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi, lalu saksi bersama dengan rekan team dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pemilik barang bukiti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari Yudi Alias Gendut.

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menyimpan/menjual narkotika tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Redi Yudha, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Setia Budi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih.

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dengan adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Jalan Setiabudi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dimana Terdakwa sedang membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu, dan setelah melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan informasi sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi, lalu saksi bersama dengan rekan team dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pemilik barang bukiti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari Yudi Alias Gendut.

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menyimpan/menjual narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Maisa Jenar Alias Isa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Setia Budi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut.
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual narkotika jenis shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih.
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Puri Gang Nelayan, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Yudi Alias Gendut datang menjumpai Terdakwa dan berkata "yok kawani aku beli shabu nanti aku kasih uang rokok lima puluh ribu rupiah" jawab Terdakwa "ayoklah" lalu Terdakwa bersama Yudi Alias Gendut pun pergi ke Jalan Setia Budi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Yudi Alias Gendut datang menjumpai Terdakwa di warung kopi tersebut kemudian Yudi Alias Gendut menyerahkan bungkus kotak rokok berisikan shabu tersebut kepadanya dengan tangan kanan dan sekitar pukul 18.30 Wib lalu datang beberapa orang berpakaian preman mengaku Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dari atas meja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menyimpan narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Setia Budi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut.
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih.

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Puri Gang Nelayan, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Yudi Alias Gendut datang menjumpai Terdakwa dan berkata “yok kawani aku beli shabu nanti aku kasih uang rokok lima puluh ribu rupiah” jawab Terdakwa “ayoklah” lalu Terdakwa bersama Yudi Alias Gendut pun pergi ke Jalan Setia Budi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari Pasar IV, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Yudi Alias Gendut datang menjumpai Terdakwa di warung kopi tersebut kemudian Yudi Alias Gendut menyerahkan bungkus kotak rokok berisikan shabu tersebut kepadanya dengan tangan kanan dan sekitar pukul 18.30 Wib lalu datang beberapa orang berpakaian preman mengaku Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dari atas meja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menyimpan narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Muhammad Maisa Jenar Alias Isa** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mempu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan diperoleh dari keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa, yang diperkuat pula dengan barang bukti bermula pada hari Jumat tanggal 28 April

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023, saksi Aipda Hendrik, saksi Bripka Redi Yudha dan saksi Brigadir Jeri F Sitorus, S.H., Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya, bahwa di Jalan Setia Budi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Aipda Hendrik, saksi Bripka Redi Yudha dan saksi Brigadir Jeri F Sitorus, S.H., melakukan penyidikan Jalan Setia Budi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan pada saat itu saksi bersama dengan teamnya yang sudah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan informan, kemudian sekitar pulul 18.30 wib saksi bersama teamnya melihat ciri-ciri seorang laki-laki sedang duduk- duduk disebuah warung kopi warung kemudian saksi bersama dengan teamnya mendekati Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, selanjutnya Terdakwa diintrogasi oleh saksi bahwa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) Gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih adalah milik Yudi als Gendut (dalam lidik), Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2499/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Muhammad Maisa Jenar Als Isa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dengan memperhatikan uraian pembelaan tertulis dari Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, maka hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan adalah dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih adalah merupakan barang yang terlarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Maisa Jenar Alias Isa** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Philip M. Soentpiet, S.H. M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Oloan Sirait, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Sri Delyanti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.
Philip M. Soentpiet, S.H. M.H.	

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)